



**TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA**

All'udienza del 22/06/2023, alle ore 12:31, sono presenti:

per parte opponente, l'avv. Paola Pifferi in sostituzione dell'avv. Auletta;

per parte opposta *Controparte_1* l'avv. Francesca Arlia in sostituzione dell'avv. Fossati come da delega che produce;

per parte opposta *CP_2* l'avv. Davide Matteo Ripamonti in sostituzione dell'avv. Scelsa.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano alle rispettive note difensive.

L'avv. Pifferi chiede la distrazione delle spese, rappresentando che l'avv. Auletta si dichiara antistatario.

Il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il giudice
Lorenzo Azzi



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2020 promossa da:

Parte_1 nato a Waynesboro (Virginia – U.S.A.) il 3 novembre 1961, residente a 525 Broadland Rd., Atlanta, GA, 30342, USA, c.f. *C.F._1*, con il

patrocinio dell'avv. Andrea Auletta, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Como, via Bianchi Giovini n. 3

OPPONENTE

contro

P.F. Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), corrente in Milano, piazza Cavour n. 7, in persona dell'amministratore unico CP_3 con il patrocinio dell'avv. Ivan Fossati Controparte_4 (C.F. C.F._2), residente in 22100 Como, via Benaco n. 1, con il patrocinio dell'avv. Simone Scelsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Milano, via Podgora n. 13

OPPOSTI

OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare

CONCLUSIONI

Per parte opponente: <<Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza o domanda, revocare l'ordinanza del G.O.T. in funzione di G.E. in data 3.1.2020 emessa nella procedura R.E. 1018/19 di esecuzione del sequestro conservativo ex art. 678 c.p.c. dichiarando: IN VIA PREGIUDIZIALE: - la carenza di giurisdizione del Giudice italiano e di competenza del Tribunale di Como; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - l'insussistenza di ogni credito del sig. [...] CP_4

nei confronti dell'attore stante il legittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. da parte del promissario acquirente dal contratto preliminare del 6.5.19; IN VIA SUBORDINATA: - la sussistenza di un credito esigibile, antecedentemente al predetto recesso, dichiarato dall'attore di € 45.000,00, con conseguente limitazione della somma su cui potersi dichiarare sussistente il vincolo cautelare; - l'inesigibilità del saldo prezzo di compravendita se non a seguito del trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con scrittura privata autenticata in data 6.5.2019 dal notaio Persona_1 (rep. 90098 - racc. 34682). IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del sig. Controparte_4 sui seguenti capitoli di prova: 1. Vero che il suo indirizzo email del 8.11.19 era Email_1 2. Vero che in data 8.11.19 ha ricevuto la email che si rammostra (doc. 5.a) con il relativo allegato che si rammostra (doc. 5.b); 3. Vero che in data 18.12.19 ha ricevuto anche copia cartacea a mezzo corriere internazionale della missiva che si rammostra (doc. 5.b). Si chiede inoltre ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla Organizzazione_1 con sede legale in Peschiera Borromeo, Via Lombardia, 2/A l'esibizione dell'attestazione di ricevuta da parte del destinatario della missiva spedita da Atlanta in data 8.11.2019 dal sig. Parte_1 e destinata a Como, via Bonanomi n. 1, al sig. CP_4 mico con Org_2 2804814073 e Controparte_5 (doc. 7 e 8). Si chiede infine anche l'ammissione di prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1. Vero che la missiva di cui alla ricevuta di spedizione che si rammostra (doc. 7) è stata consegnata al destinatario in data 18.12.2019. Si indica come teste il legale rappresentante della Organizzazione_1 [...] con sede legale in Peschiera Borromeo, Via Lombardia, 2/A. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario di parte attrice>>.

Per parte opposta Controparte_1 <<Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Respingere l'opposizione del terzo ex art. 617 cpc, confermando l'ordinanza opposta 31 gennaio 2020 e il vincolo apposto dalla stessa sulle somme - € 200.000,00- dovute dal sig. Parte_1

Pt_1 al sig. Controparte_4 sino all'esito del giudizio di merito pendente davanti al Tribunale di Milano; 2) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc, con conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni, da liquidarsi secondo giustizia, in sentenza; 3) In via subordinata e condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse valido il recesso ex art. 1385 cc di Parte_1 dal contratto preliminare di compravendita con Controparte_4 e accertasse l'inesistenza del credito di quest'ultimo a titolo di prezzo della compravendita, ordinare al Conservatore presso i Registri Immobiliari di Como di cancellare la trascrizione del contratto preliminare di compravendita tra Parte_1 e Controparte_4 a rogito notaio Persona_1, Rep. n. 90098, Raccolta n. 34682, sull'immobile sito in Como, via Bonanomi 1, di proprietà di Controparte_4, identificato in catasto al Foglio 4, particella 419, subalterno 2, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 3, consistenza vani 2,5, superficie catastale mq 68, rendita euro 1.226,59. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa>>.

Per parte opposta D'Amico: <<Nel merito: – Rigettare l'opposizione promossa e l'avversa domanda di accertamento negativo del credito vantato da Controparte_4 nei confronti del terzo sequestrato; In ogni caso: – Spese e competenze di causa rifuse ex art. 91 c.p.c.>>.

Svolgimento del processo

L'opponente ha rappresentato che:

- Controparte_1 aveva chiesto l'esecuzione di sequestro conservativo su di un credito vantato da CP_2 verso Pt_1 (doc. 2), incardinando il giudizio R.E. N. 1018/2019;
- in tale procedura l'odierno opponente – pur evidenziata la carenza di giurisdizione e competenza del Tribunale di Como – si era costituito, in data 23/09/2019, svolgendo una prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. parzialmente positiva (doc. 1), in cui aveva specificato che il debito derivava da un contratto preliminare di compravendita (doc. 6) e che questo non era ancora stato adempiuto per €45.000,00¹;
- all'udienza del 25/11/2019, alle ore 12:30, il difensore di Pt_1 aveva rettificato la propria dichiarazione in totalmente negativa, specificando che il preliminare si era risolto per recesso, ex art. 1385 c.c., l'08/11/2019, come da deposito telematico, non ancora in visione al giudice (cfr. verbale d'udienza sub doc. 3);
- il 03/01/2020 il giudice dell'esecuzione aveva emesso un'ordinanza (doc. b) con cui, dichiarata la propria competenza territoriale, aveva confermato il vincolo cautelare su un credito di €200.000,00 mai dichiarato, ragion per cui il terzo aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (docc. 4-c), a seguito della quale, con ordinanza del 20/01/2020, il giudice aveva fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito (doc. d);

e ha eccepito:

1. la carenza di competenza e giurisdizione del giudice italiano;
2. la dichiarazione negativa del terzo e il conseguente difetto di istanza d'accertamento ex art. 549

¹ Precisazione, quest'ultima, in realtà non rispondente a quanto in atti. L'opponente, peraltro, quanto all'importo, si contraddice tra pag. 2 e pag. 3 della propria citazione.

c.p.c.;

3. l'inesistenza del credito in ragione dell'avvenuto recesso.

La creditrice sequestrante **Controparte_1** si è costituita in giudizio sostenendo la validità del provvedimento giudiziale.

Il debitore sequestrato **CP_2** eccepita la nullità della notifica al precedente difensore, da una parte, si è associato all'opponente quanto al difetto di giurisdizione e competenza del giudice e, dall'altra, ha eccepito l'invalidità del recesso dal preliminare.

Il G.I.:

- in data 14/10/2020, ha disposto che fosse rinotificato l'atto introduttivo al convenuto **CP_2** presso il nuovo difensore;
- in data 10/03/2021, ritenute infondate le eccezioni formulate in via pregiudiziale dall'opponente e dall'opposto **CP_2** ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
- in data 16/03/2022, ha, con ordinanza che si richiama e ribadisce, ritenuto irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'opponente e rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Fatto e diritto

Come già affermato dal G.I. nel provvedimento del 10/03/2021, la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, per essere stata indirizzata al precedente difensore, è da ritenersi sanabile (cfr. Cass. 25308/2015) ed è stata sanata.

Tanto premesso, deve osservarsi che, nonostante la censurabile esorbitanza dei toni dell'opponente, colmi di un'inopportuna e irrequieta *vis polemica* nei confronti del giudice dell'esecuzione, l'impugnato provvedimento è corretto.

Valga, infatti, quanto segue con riguardo ai tre motivi d'opposizione.

1. La carenza di competenza e giurisdizione del giudice italiano

La sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, nel procedimento esecutivo, va riscontrata in relazione all'ubicazione o meno nel territorio dello Stato dell'oggetto dell'esecuzione, tenuto conto che un siffatto criterio di collegamento, ancorché non espressamente enunciato dalla legge, si evince dal principio generale della territorialità della sovranità dello Stato, della quale il potere giudiziario esecutivo configura un'espressione. Detto criterio di collegamento, con specifico riguardo alla espropriazione forzata di un credito del debitore verso uno straniero, comporta l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano quando il credito stesso sia sorto o debba essere soddisfatto nel territorio dello Stato, mentre la mancanza di residenza dello straniero in Italia spiega rilievo solo al diverso fine dell'individuazione del pretore territorialmente competente, da effettuarsi, stante la non utilizzabilità della norma dell'art. 26, secondo comma, c.p.c., in base al medesimo criterio della localizzazione del credito (Cass. SS.UU. 5827/1981).

Tale pronuncia, pur espressamente riferita all'espropriazione presso terzi, trova applicazione anche nel caso di specie, essendo l'art. 678 c.p.c. – che rimanda proprio alla disciplina del pignoramento presso terzi (cfr. Cass. SS.UU. 17471/2009) – norma sulla sola competenza.

Pertanto, sussistono la giurisdizione italiana e la competenza territoriale comasca.

2. La dichiarazione e l'istanza ex art. 549 c.p.c.

Risulta in atti che la rettifica è stata depositata dopo l'udienza e la contestuale riserva presa dal giudice, ossia scaduto il termine ultimo (Cass. 5489/2019 e 13143/2017).

Né si può dire che sia comunque stata fatta verbalmente in udienza, perché, in tale sede, il difensore si era semplicemente riportato alla produzione documentale, in realtà non ancora depositata (<<*evidenzia di aver depositato*>>).

Entrambe le citate pronunce di legittimità, d'altronde, nel soffermarsi su questo tema, hanno richiamato a più riprese i principi di auto-responsabilità, solidarietà e correttezza.

Questi, nel caso di specie, appaiono palesemente violati, se è vero che la rettifica non è stata sottoposta al contraddittorio, e non certo per errore scusabile, ma a seguito dell'esercizio unilaterale del diritto di recesso, peraltro per una obbligazione il cui termine di adempimento era scaduto ancor prima dell'originaria dichiarazione.

Infine, non v'è luogo all'applicazione dell'art. 549 c.p.c., perché non si verte in tema di dichiarazione contestata, ma di inammissibile rettifica.

3. L'esistenza del credito

Va premesso che non è dato rinvenire, da quanto in atti, dove, nell'originaria dichiarazione positiva, l'odierno opponente avrebbe precisato che il preliminare da cui derivava il debito non era ancora stato adempiuto per €45.000,00 (che, però, a pag. 3 della citazione, diventano €48.000,00).

Ad ogni modo, anche in punto di esigibilità, pure del saldo prezzo, ad avere ragione è la società opposta (cfr. Cass. 15607/2017).

Deve, infine, rilevarsi, a differenza di quanto accennato dal G.I. nel provvedimento del 10/03/2021, che questo giudizio non ha né può avere per oggetto la legittimità del recesso, ma solo l'impugnazione dell'ordinanza del G.E., e ha natura meramente rescindente (Cass. 6733/2011). Mentre, infatti, per i fatti estintivi posteriori occorre promuovere opposizione all'esecuzione (Cass. 11493/2015), per quelli anteriori l'ordinanza può essere impugnata solo in punto di erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione di terzo, ma, su questo punto, l'opposizione è infondata per i motivi già detti.

Le spese di lite

Secondo il principio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalle controparti.

Queste si liquidano, quanto a Controparte_1 come da nota spese depositata e, quanto a CP_2 in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.

Si giustifica, infine, la condanna dell'opponente, in favore dell'opposta società (unica richiedente), ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la mala fede emergente da quanto indicato al punto 2. Con riguardo al *quantum* – seguendo la giurisprudenza di legittimità che individua quale parametro quello delle spese di lite (Cass. 17902/2019) – risulta equa la condanna al pagamento della metà del compenso liquidato al difensore di controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del G.E. emessa il 03/01/2020 nella procedura R.E. N. 1018/2019;
- condanna l'opponente a rimborsare agli opposti le spese di lite, che si liquidano, per [...] *Controparte_1* in €4.640,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta), e, per *CP_2* in €14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a;
- condanna l'opponente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposto P.F. Investments s.r.l., della somma di €2.320,00.

Como, 22/06/2023

Il giudice
Lorenzo Azzi

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene e immediatamente depositata in cancelleria.